

IA en tu web: lo que **nadie te** **contó** que tenías que revisar

Chatbots, generadores de contenido y plugins conectados a APIs de IA activan obligaciones legales reales. Acá te dejo, en criollo, qué tenés que chequear y cómo hacerlo esta semana.

[AI Act / Reglamento UE](#)[RGPD](#)[LSSI · Cookies](#)[Checklist accionable](#)

POR QUÉ TE TIENE QUE IMPORTAR

Si tu web "habla" o "escribe" con IA, ya estás dentro de esto

No hace falta tener un proyecto complejo. Un chatbot de soporte, un plugin que redacta descripciones de producto, un generador de imágenes para el blog o una transcripción automática de un podcast: todo eso ya activa obligaciones legales, aunque el plugin sea gratis y funcione perfecto técnicamente.

La idea central: hay tres marcos legales que se activan al mismo tiempo apenas conectas una herramienta de IA a tu web, y no se reemplazan entre sí — se suman. Cumplir uno no te salva de los otros dos.

2 de agosto de 2026

Desde esa fecha, las obligaciones de transparencia del **Reglamento Europeo de IA** (artículo 50) ya están en plena aplicación. Afecta directo a cualquier chatbot, asistente virtual o generador de contenido integrado en una web dirigida a usuarios en la UE. Las sanciones por incumplirlas pueden llegar a **15 millones de euros o el 3% de la facturación anual global**, con criterios de proporcionalidad para pymes y autónomos.

1 Los 3 marcos que se activan a la vez

Reglamento de IA (AI Act) TRANSPARENCIA

Regula que el usuario sepa que está hablando con una IA, que el contenido generado esté identificado como tal, y obligaciones extra si hay reconocimiento de emociones o deepfakes.

RGPD DATOS PERSONALES

Regula qué pasa con los datos personales que la IA procesa: quién es responsable, a dónde viajan, y si el usuario dio su consentimiento.

LSSI COOKIES Y RASTREO

Regula las cookies o tecnologías de seguimiento que muchos widgets de IA instalan en el navegador sin que te des cuenta.

2 Reglamento de IA: las 4 obligaciones del artículo 50

No clasifica la IA por lo sofisticada que es, sino por el riesgo que representa para las personas. La mayoría de las herramientas de una web caen en "riesgo limitado" — que igual tiene reglas concretas.

① Chatbots y asistentes que interactúan con personas

Si tenés un chatbot de soporte, el usuario tiene que saber de forma clara e inequívoca que está hablando con una IA. La responsabilidad de que ese aviso llegue de forma efectiva es tuya como responsable de la web, aunque la obligación técnica de origen sea del proveedor.

② Contenido generado o manipulado por IA

Textos, imágenes o audios generados sintéticamente deberían quedar identificados como tales. Ahora, hay un matiz importante: si usás la IA para armar un borrador que después vos editás, corregís y contrastás de forma sustancial, tu nivel de exigencia es menor que si publicás el output crudo de la máquina tal cual sale.

③ Reconocimiento de emociones o categorización biométrica

Menos común, pero cada vez más presente en herramientas de análisis de comportamiento o personalización. Si tu plugin analiza el estado de ánimo de tus usuarios para segmentarlos, tenés que informarles explícitamente y tener una base legal sólida bajo el RGPD.

④ Deepfakes

Imágenes, audio o video manipulados que simulan de forma realista personas, objetos o hechos reales: estás obligado a revelar de forma clara y visible que ese contenido fue generado o manipulado artificialmente.

Ojo con esto: cumplir el artículo 50 no te exime del RGPD ni de la LSSI. Un chatbot puede mostrar perfecto el aviso de "estás hablando con una IA" y aun así estar en falta si no tiene contrato de tratamiento de datos con el proveedor, o si instala cookies sin consentimiento previo.

3 RGPD: 5 puntos que tenés que auditar

"No le mando datos personales a la IA, solo le pido que redacte un artículo" es la trampa más común. En la práctica, un chatbot recoge nombres y mails, un asistente accede a historiales de compra, o alguien pega sin querer datos reales de un cliente en un prompt como ejemplo.

1. **Roles claros:** vos sos el responsable del tratamiento, el proveedor de IA es tu encargado del tratamiento. Eso exige un contrato de encargo de tratamiento (DPA) firmado. Si el plugin no te lo facilita, no lo uses.
2. **Base jurídica real:** "mejora la eficiencia" no alcanza como justificación. Necesitás consentimiento explícito, ejecución contractual o un interés legítimo bien ponderado. Si tus conversaciones se usan para entrenar el modelo del proveedor, ahí sí o sí necesitás consentimiento explícito y separado.
3. **Política de privacidad actualizada:** nada de fórmulas genéricas. Tiene que decir qué herramientas de IA usás, para qué, qué datos recopilan y quién es el proveedor.
4. **Transferencias internacionales de datos:** la mayoría de las herramientas populares (OpenAI, Anthropic, etc.) procesan en servidores en EE.UU. Para que sea legal, el proveedor tiene que estar adherido al Data Privacy Framework UE-EE.UU., o haber firmado Cláusulas Contractuales Tipo (CCT).
5. **Ejercicio de derechos:** si un usuario pide acceder o borrar los datos que procesó tu chatbot, tenés que poder ejecutar eso en cascada con tu proveedor de IA.

Dato clave: la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) está muy activa en esto — publicó en febrero de 2026 una guía específica sobre IA agéntica que vale la pena tener en el radar si tus flujos incluyen automatizaciones que "deciden" o "actúan" solas.

4 LSSI: lo que se cuela por las cookies

Muchos widgets visuales de IA (chat en el front-end, por ejemplo) instalan cookies de terceros en silencio, para mantener el contexto de la conversación o mandar analíticas al proveedor.

- ☒ Escaneá tu web con una herramienta de cookies (Complianz, CookieYes) cada vez que actives un widget nuevo de IA.
- ☒ Asegurate de que esas cookies no se ejecuten antes de que el usuario acepte el aviso de cookies.
- ☒ Actualizá tu política de cookies con nombre, finalidad, proveedor y duración de cada una.

5 Tus herramientas de siempre, bajo la lupa

Así queda el mapa según el tipo de herramienta que probablemente ya tenés instalada:

Herramienta	AI Act	RGPD	LSSI / técnico
Chatbots de soporte (Tidio, Intercom, APIs propias)	Aviso visible de interacción con IA Alta	DPA firmado + control de transferencia internacional Alta	Consentimiento previo si instala cookies
Generadores de contenido (redactores, textos de producto)	Identificar contenido sintético sin revisión editorial Media	Evitar meter datos personales o confidenciales en los prompts Baja	Ninguno (back-end)
Generadores de imágenes	Etiquetar imágenes sintéticas que puedan confundir Media	Baja, salvo uso de rostros reales	Revisar términos de uso y derechos de propiedad intelectual
Transcripción / audio	Alta si imita voces reales (deepfake) Alta	Alta si procesa voces o datos de personas Alta	DPA con el proveedor de transcripción

6 Checklist para hacer esta semana

- ☒ **Inventario de IA:** listá todos los plugins, APIs o herramientas de IA que usás en tu web o que usa tu equipo para el contenido que publicás.
- ☒ **Garantías de proveedores:** verificá que cada herramienta tenga DPA firmado y esté cubierta por el Data Privacy Framework o CCT.
- ☒ **Aviso de interacción:** agregá una frase clara en tu chatbot, tipo "Hola, soy el asistente virtual de la web".
- ☒ **Revisión editorial documentada:** registrá internamente cómo supervisás y corregís lo que genera la IA antes de publicarlo.
- ☒ **Control de cookies:** escaneá y actualizá tu banner de consentimiento si sumaste un widget nuevo.
- ☒ **Evaluación de impacto (EIPD):** si usás IA agéntica que toma decisiones automatizadas o maneja datos sensibles, evaluá si te corresponde hacer una.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que avisar si uso IA para escribir mi blog?

Solo si publicás el contenido de forma directa y automatizada, sin revisión editorial de tu parte. Si la IA arma borradores y vos editás, corregís y complementás, no hay obligación legal de etiquetado — aunque sí es una buena práctica ética avisarlo.

Mi plugin es gratis y open source, ¿igual tengo obligaciones?

Sí. El costo o la licencia del plugin no cambia tu rol de responsable del tratamiento (RGPD) ni de responsable del despliegue (AI Act). Si el plugin manda datos de tus usuarios a servidores externos, las obligaciones aplican igual.

¿Y si mi proveedor de IA tiene los servidores en EE.UU.?

Fijate si está adherido al Data Privacy Framework UE-EE.UU. Si no, la transferencia es ilegal a menos que se firmen Cláusulas Contractuales Tipo (CCT) más medidas técnicas de seguridad adicionales.

¿Ya se aplican las multas del Reglamento de IA?

Sí, las obligaciones de transparencia del artículo 50 están en plena aplicación desde el 2 de agosto de 2026, junto con su régimen sancionador correspondiente.

La ética como diferencial

Las normativas siempre van un paso atrás. Pero tu audiencia tiene un detector infalible: el instinto. Si alguien descubre que habló 10 minutos con un bot creyendo que era una persona, no va a citar ningún artículo de ley — simplemente va a sentirse engañada. Y eso pesa más que cualquier multa.

Avisar con claridad cuando hay IA de por medio, explicar sus límites y usarla para potenciar la experiencia humana (no para reemplazarla en secreto) no es solo cumplir la ley: es la forma más inteligente de generar confianza real hoy.

Guardá esta guía y compartila con quien tenga una web con IA conectada. Si necesitás ayuda auditando tu stack, escribime — en AloraDev armamos justamente este tipo de revisiones para clientes.

Fuente base: Guía legal de WordPress.com, "Guía legal para usar herramientas de IA en tu web" (31/07/2026), con referencias al Reglamento (UE) 2024/1689 de IA, el RGPD (Reglamento UE 2016/679), la LSSI-CE (Ley 34/2002) y la guía de la AEPD sobre IA agéntica (feb. 2026).

Este material es divulgativo y no constituye asesoramiento legal personalizado. Para decisiones específicas de tu negocio, consultá con un abogado especializado en protección de datos.